

1503116-93.2020.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN CLEYTON NUNES MONTEIRO

CONCLUSÃO

Em 10 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapópolis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503116-93.2020.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503116-93.2020.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN CLEYTON NUNES MONTEIRO

CONCLUSÃO

Em 10 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, subscrevi.

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

JOHN CLEYTON NUNES MONTEIRO foi denunciado por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 26 de novembro de 2020, por volta de 15h24min, na Vicinal Atílio Malosso, Centro, nesta cidade e comarca de Itápolis, foi surpreendido por policiais militares, trazendo consigo, 2,0 gramas da droga Cocaína, na forma de Crack, acondicionadas em invólucro plástico, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 10/11. Auto de constatação provisório na fl. 12. Laudo pericial nas fls. 58/60.

Notificação em fl. 242.

Defesa prévia ofertada à fl. 183/184.

A denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2022 (fls. 189/190).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas, interrogando-se o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, bateu pela desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, auto de constatação de fl. 12 e laudo pericial de fls. 58/60.

Porém, ao término da instrução processual, tem-se por não por demonstrada, de modo convincente, a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06.

As testemunhas Paschoal Henrique Amatto e Franciscato Claro, Policiais Militares, asseveraram que, em patrulhamento de rotina, viram o réu, na condução de uma motocicleta, travando contato com transeunte. Suspeitando da atitude, deliberaram pela abordagem de John Cleyton. Este passou a dispensar alguns objetos em um riacho próximo. Em revista pessoal, apreenderam 02 (duas) pedras de "crack" e R\$ 13,00 (treze reais) em espécie.

Devidamente intimado, o réu não compareceu em juízo.

Na fase pré-processual, John Cleyton afirmou que comprava os entorpecentes no momento em que detido (fl. 05).

Com efeito, apesar da eficiente intervenção da Polícia Militar, inviável concluir de forma segura a real posição de cada negociante na transação frustrada.

Extrai-se dos autos que o denunciado reside na Comarca vizinha de Ibitinga, azo em se que viu preso nesta urbe, trazendo consigo diminuta quantidade de drogas e apenas R\$ 13,00 (treze reais) em dinheiro.

Tais circunstâncias fáticas, aliadas a contexto inusual (localidade que não

constitui ponto de traficância; terceiro negociante não detido e identificado) lançam fundadas dúvidas quanto ao ânimo do imputado (entrega ou compra de drogas).

A prova testemunhal não logrou suprir tal lacuna. Os policiais não conseguiram divisar quem teria procedido à tradição do narcótico.

Considerar exclusivamente o histórico criminal do réu para concluir ser ele o traficante nesta transação, por óbvio, vai de encontro às diretrizes basilares do direito penal do fato e do princípio constitucional da presunção de inocência.

Enfim, indispensável seria a formação de acarbouço probatório sólido, através de circunstâncias empíricas que demonstrassem a narcotraficância, o que não se verificou no caso em apreço.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para, desclassificando a infração penal capitulada, CONDENAR JOHN CLEYTON NUNES MONTEIRO como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena de advertência, prevista no inciso I da norma em destaque, resposta adequada e proporcional à gravidade do fato em apreço.

Considerando o tempo de prisão preventiva já cumprido e a natureza das medidas previstas no art. 28 da Lei de Drogas, declaro extinta a pena pelo cumprimento.

Transitado em julgado, feitas as devidas comunicações, archive-se.

Itapolis, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA